Alimentos, cuota alimentaria, obligación alimentaria, derechos y obligaciones de los padres, tenencia compartida de hijos menores

SUMARIO DE FALLO
16 de Abril de 2019
Id SAIJ: SUH0005174

TEXTO

Sin perjuicio que resulte un hecho probado que la niña se encuentra mayormente al cuidado de su padre, teniendo en cuenta que ambos progenitores perciben ingresos similares, determina la aplicación del supuesto previsto por el **art. 666 del CCyC**, sobre el cual se ha señalado: "En el caso de cuidado personal compartido en la modalidad alternada, ambos padres conviven con sus hijos en períodos temporales sucesivos alternados de semejante extensión, por ello la nueva norma establece en este artículo que si ambos progenitores poseen recursos equivalentes, cada uno se hará cargo de la manutención, mientras el hijo permanezca bajo su cuidado personal."

Fuente del sumario: OFICIAL

[-]

CONTENIDO RELACIONADO

Legislación

Código Civil y Comercial de la Nación Art. 666
LEY 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general
Integridad y Transparencia

FALLOS A LOS QUE APLICA

A. M. B. c/ C. S. I. s/ alimentos para los hijos
SENTENCIA.CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA. , 16/4/2019.

[ir arriba]

Cochabamba 54 piso 3 (C1064ACB) CABA, Argentina | + 54(011) 5300-4000